



Le Bornage Complémentaire

Réalisation collaborative par :

- Aya Himi N 41
- Farah Titou N 56
- Jihane Zouad N 60

Sous la supervision de :

- Pr. Salik MALIKA

SOMMAIRE

I. Le cadre général du bornage complémentaire :

- Définition
- Conditions de recevabilité
- Types de bornage complémentaire

II. Le cadre juridique du bornage complémentaire :

- Fondements juridiques du bornage complémentaire
- Caractère conditionnel et temporaire du bornage complémentaire
- Effets juridiques du bornage complémentaire

III. Le cadre technique du bornage complémentaire :

- Déroulement technique de l'opération
- Nature des modifications prises en compte

IV. Les cas de recours au bornage complémentaire :

- Les cas d'application
-

I. Le cadre général du bornage complémentaire

- Définition:

Le bornage complémentaire est une opération foncière à caractère juridique et technique, qui vise à compléter un bornage d'Immatriculation déjà effectué.

Dahir de 1913, articles 83:

Les bornages complémentaires ont lieu quand la propriété n'est pas encore immatriculée,

- Conditions de recevabilité :

Pour être recevable, le bornage complémentaire doit être fait avant la décision d'immatriculation définitive.

Après cette étape, on ne peut plus modifier les limites du bien.

La procédure est la même que pour le bornage initial : présence des parties, intervention de l'ingénieur géomètre, procès-verbal et publicité foncière.

+ Ces exigences permettent de garantir la transparence et la sécurité juridique de l'opération avant l'établissement définitif du titre foncier.

- Types de bornage complémentaire :

- **Modifications de limites:** Corriger des erreurs ou imprécisions sur les limites initialement fixées.
- **Délimitation d'opposition :** Lorsqu'il y a opposition à l'immatriculation ou à la délimitation initiale, le bornage complémentaire permet alors d'intégrer les conclusions de l'opposition (avec ou sans passage au tribunal).
- **Application de jugement:** Utilisé après une décision de justice, la décision du tribunal impose de modifier les plans ou les limites d'un titre foncier.
- **Distraction:** Sert à extraire une partie du bien pour créer un nouveau titre foncier ou en détacher une portion.

II. Le cadre juridique du bornage complémentaire

- Fondements juridiques du bornage complémentaire :

Sur le plan juridique, le bornage complémentaire repose sur le Dahir du 12 août 1913.

+L'article 83 prévoit qu'il peut être réalisé en cas de modification des limites ou sur décision de justice.

+Quant à l'article 84, il précise que ce bornage doit être fait en priorité, pour ne pas ralentir le traitement des affaires en cours.

Cette article là impose que ces bornages soient faits en priorité pour ne pas retarder la procédure et qu'ils suivent les mêmes règles que le bornage initial, avec la présence des parties, l'intervention du géomètre et l'établissement d'un procès-verbal.

C'est dans ce cadre juridique que le bornage complémentaire trouve sa légitimité : il permet d'ajuster les données techniques et juridiques du bien avant la clôture définitive de la procédure.

- Caractère conditionnel et temporaire du bornage complémentaire

Le bornage complémentaire a un caractère à la fois conditionnel et temporaire.

+ Il ne peut être réalisé que tant que la décision d'immatriculation n'a pas encore été prise par le conservateur. Une fois cette décision prise, le titre foncier devient définitif et irrévocable. Toute modification des limites, des droits ou des oppositions devient alors impossible, sauf par voie contentieuse exceptionnelle.

-Effets juridiques du bornage complémentaire:

Sur le plan juridique, le bornage complémentaire permet :

- L'intégration de droits nouveaux (oppositions, transactions, etc.) apparus après le bornage initial mais avant la décision finale du conservateur.
 - L'inscription provisoire de ces droits, conformément à l'article 83, s'ils sont déclarés dans les délais légaux.
 - La prise en compte de ces droits dans les documents fonciers, comme le prévoit l'article 84.
-

III. Le cadre technique du bornage complémentaire

- Déroulement technique de l'opération :

Le bornage complémentaire suit un processus rigoureux, débutant par l'envoi d'un bordereau complet accompagné des documents justificatifs par le conservateur au service du cadastre.

Selon la situation, le géomètre peut assister le conservateur ou être mandaté pour conduire l'opération. Il doit alors bien préparer sa mission en consultant les dossiers techniques et en réunissant le matériel nécessaire. L'objectif est de réaliser le plan définitif directement sur le terrain, sans avoir à y revenir, assurant ainsi une procédure efficace et bien organisée.

Le bornage complémentaire suit les mêmes règles que le bornage d'immatriculation ou de revendication.

- Numérotation continue des nouvelles bornes.
- Suppression pure et simple des bornes enlevées.
- Si une borne à déplacer est commune avec une autre propriété ou borne de triangulation, une nouvelle borne est placée.
- Borne de revendication remplacée par une borne réglementaire si elle sert le nouveau périmètre.
- En cas de rejet total : suppression des bornes, éventuellement avec la force publique, et procès-verbal d'annulation dressé.

-Rédaction du procès-verbal: Art. 89

-Le procès-verbal mentionne tout d'abord sommairement les documents justificatifs de l'opération du bornage complémentaire.

-Il relate ensuite les opérations effectuées au fur et à mesure de leur exécution en vue des modifications à apporter aux limites de la propriété.

-Il est suivi d'une description des nouvelles limites sous forme de tableau à colonnes dans les mêmes conditions que pour les bornages ordinaires.

Enfin une conclusion résumant les résultats obtenus.

-Remise du procès-verbal et levé du plan: Art. 90

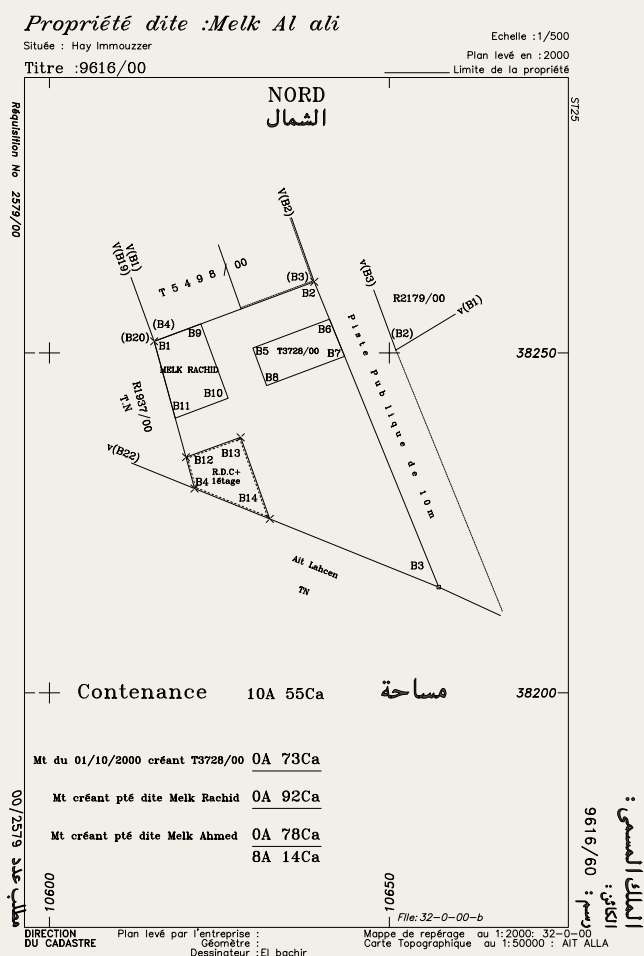
-Le procès-verbal est envoyé d'urgence au chef du service du Cadastre qui le transmet aussitôt au Conservateur.

-Le plan est levé par priorité sur celui des bornages ordinaires d'immatriculation et le bordereau retourné au Conservateur le plus rapidement possible, sauf, bien entendu, le cas où le plan de la propriété n'a pas été encore levé ou remis au moment du bornage complémentaire.

-Les dossiers du bornage primitif et du bornage complémentaire sont remis ensemble.

-Le géomètre doit remplir précisément le tableau du bordereau (temps du bornage, levé, transport, travaux de bureau et de dessin).

-Le bornage complémentaire entraîne la mise à jour de tous les plans des propriétés concernées par l'immatriculation.



ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE
DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE

CONSERVATION FONCIERE :

PROCES VERBAL DE BORNAGE DU LOTISSEMENT

Concernant,

La propriété dite : Yassine
Titre Foncier N° : 000/00

Située à

Préfecture/province :
Commune/Arrondissement :
Quartier/Lotissement :

L'an deux mille vingt, Le jour et mois » à heures minutes.
Nous soussignés, Mr Ingénieur Géomètre Topographe,
Inscrit au tableau de l'Ordre des Ingénieurs Géomètres Topographes, sous le Numéro.....

- En application de l'article 17 du décret N° 2.13.18 du 16 Ramadan 1435 (14/07/2014) publiée au B.O N°6277 du 30 Ramadan 1435 (28/07/2014).
- Vu (1) la Demande formulée par (propriétaire/représentant) en date du.....
- Portant (2) Lotissement en : quarante lots en terrain nu, un lot d'équipement et un poste transformateur.
- Attendu Mr. (3) : Les intéressés ayant été dûment prévenus de l'heure et du jour des opérations.

Nature des modifications prises en compte

- **Modification des limites fixées lors du bornage d'immatriculation (Art. 83):**

Le bornage complémentaire peut être demandé par le requérant pour modifier les limites initialement fixées lors du bornage d'immatriculation.

- **Délimitation d'une parcelle revendiquée par un opposant(Art. 83):**

Un opposant peut demander un bornage complémentaire pour délimiter une parcelle qu'il revendique.

- **Remplacement des bornes de revendication par des bornes réglementaires:**

Si une opposition est reconnue fondée, les anciennes bornes de revendication sont remplacées par des bornes réglementaires avec numérotation appropriée.

- **Suite à une décision de justice ou à une transaction(Art.83):**

Le bornage complémentaire peut être exécuté d'office à la suite :

- d'une décision de justice favorable à une opposition,
- d'une mainlevée,
- ou d'un accord transactionnel entre le requérant et un opposant.

- **Annulation totale ou partielle du bornage primitif(Art. 88):**

En cas de rejet total de l'immatriculation, le bornage initial est annulé.

Si le rejet est partiel, on procède à une rectification du bornage selon les exclusions prononcées.

- **Ajout, déplacement ou suppression de bornes(Art. 88):**

- Bornes ajoutées avec une nouvelle numérotation à la suite de celles existantes,
- Bornes déplacées, sauf si elles sont communes à d'autres propriétés ou bornes de triangulation (on place alors une nouvelle borne),
- Bornes supprimées dont les numéros disparaissent purement et simplement.

IV – Les cas de recours au bornage complémentaire

Pourquoi et dans quelles situations a-t-on besoin d'un bornage complémentaire ?
Cette opération n'est pas systématique, elle répond à des cas bien précis.

Pourquoi recourir au bornage complémentaire ?

Même après un bornage initial, certaines situations nécessitent une intervention technique et juridique supplémentaire pour garantir une délimitation juste et complète.

Cas n°1 – Omission d'une partie de la propriété

1. Une portion de terrain n'a pas été prise en compte dans le bornage initial.
2. Cela peut être dû à une erreur de repérage, à l'absence de visibilité du terrain au moment de l'opération, ou à un défaut d'information.
3. Le bornage complémentaire vient alors compléter ce qui a été omis.

Cas n°2 – Erreur matérielle ou technique

1. Borne mal positionnée ou coordonnées incorrectes.
2. Confusion entre limites naturelles (cours d'eau, chemins) et limites cadastrales.
3. Ces erreurs doivent être corrigées pour éviter les conflits de voisinage ou les litiges juridiques.

Cas n°3 – Évolution physique du terrain

1. Cas d'érosion, glissements de terrain, aménagements humains (mur, clôture, voirie).
 2. Le bornage initial peut ne plus correspondre à la réalité physique.
 3. Le bornage complémentaire permet d'ajuster la délimitation en fonction des nouvelles données.
-

Cas n°4 – Accord entre parties pour modifier une limite

1. Deux voisins peuvent décider d'un commun accord de déplacer légèrement une limite pour des raisons pratiques ou d'équité.
2. L'intervention d'un géomètre via un bornage complémentaire permet d'officialiser ce nouvel accord.

Cas n°5 – Nécessité de mise en conformité juridique

1. Dans le cadre d'une vente, d'une donation ou d'un morcellement foncier, l'administration peut exiger un bornage conforme.
 2. Si des anomalies sont relevées par le notaire ou l'administration, un bornage complémentaire peut être requis pour régulariser la situation.
-
-

CONCLUSION

le bornage complémentaire constitue un mécanisme essentiel dans le processus d'immatriculation foncière. Il permet non seulement de corriger ou d'adapter les limites d'une propriété, mais surtout d'assurer la prise en compte des droits réels apparus en cours de procédure. En intégrant les oppositions, transactions ou décisions judiciaires, cette procédure garantit une immatriculation juste, transparente et juridiquement sécurisée. Elle renforce ainsi la confiance dans le système foncier et la validité des titres délivrés, conformément aux principes du Dahir de 1913.